eloy | Assurance · Rachat de crédits · Financement professionnel

Questionnaire d'étude de risque

Assurance des entreprises de manutention portuaire et opérateurs de terminaux

Questionnaire à retourner **complété et signé** à **eloy.assurances@gmail.com**. Il concerne les **risques situés sur le territoire français**. Les cases bleues se remplissent directement sur ordinateur ; le document peut aussi être imprimé. Des réponses complètes et exactes permettent d'obtenir une proposition adaptée plus rapidement.

1 Demandeur d'assurance

Vous êtes : ☐ une société ☐ une entreprise individuelle

Société (personne morale)

Dénomination sociale :

Adresse du siège :

Code postal : Ville : Pays :

Téléphone : Site internet :

Interlocuteur : Fonction :

E-mail : Ligne directe :

N° SIREN : Code APE (NAF) : Forme juridique :

Société cotée : ☐ Oui ☐ Non Si oui, sur quel marché :

Dirigeants sociaux

Président du conseil d'administration, président du directoire, directeurs généraux, gérant.

Nom	Prénoms	Fonction

Bénéficiaires effectifs

Nom et prénoms	Date de naissance	Ville de naissance	Pays de naissance	Pays du domicile

Bénéficiaire effectif : toute personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, ou qui exerce par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur ses organes de gestion, d'administration ou de direction, ou sur l'assemblée générale des associés. Si aucune personne ne remplit ces critères, indiquer le représentant légal de la société.

Entreprise individuelle (personne physique)

Nom : Prénoms :

Adresse du siège :

Code postal : Ville : Pays :

Date de naissance : Ville de naissance : Pays de naissance :

Téléphone : E-mail :

Interlocuteur : Fonction :

N° SIREN : Code APE (NAF) :

Personne politiquement exposée

Une personne politiquement exposée exerce, ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an, l'une des fonctions suivantes :

- chef d'État, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
- membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique (loi n° 88-227 du 11 mars 1988) ou d'un parti politique étranger ;
- membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
- membre d'une cour des comptes ; dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
- ambassadeur ou chargé d'affaires ; officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
- membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
- directeur, directeur adjoint ou membre du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou fonction équivalente.

Un dirigeant ou un bénéficiaire effectif est-il une personne politiquement exposée, ou proche d'une telle personne ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, nom et fonction exercée :

2 Profil des risques

Date de création du chantier : Date d'échéance de l'exercice social :

Sites d'exploitation (précisez tous les sites et les adresses des localisations) :

Localisation des travaux effectués : ☐ À terre ☐ À flot ☐ Hors chantier

Âge de la société : ☐ moins de 5 ans ☐ de 5 à 10 ans ☐ plus de 10 ans

Type de clientèle : ☐ Lignes régulières ☐ Tramping

Le terrain sur lequel vous exercez votre activité est-il sous (fournir une copie de la convention de délégation) :

Concession avec les autorités portuaires ☐ Oui ☐ Non

Occupation temporaire avec les autorités portuaires ☐ Oui ☐ Non

Autres (propriétaire du site…) :

Disposez-vous d'un embranchement ferroviaire sur votre site ? ☐ Oui ☐ Non

Le terminal est-il ISPS ? ☐ Oui ☐ Non

Dans la négative, les zones d'accès aux terre-pleins et hangars sont-elles contrôlées, surveillées ? ☐ Oui ☐ Non

Effectuez-vous des rondes ? ☐ Oui ☐ Non

Le terminal est-il une installation classée (ICPE) ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, quel régime (enregistrement, déclaration, autorisation) :

3 Équipements et main-d'œuvre

Équipements de manutention

Certification par un organisme tiers ☐ Oui ☐ Non

Si oui, lequel :

Utilisez-vous vos propres matériels de manutention ? ☐ Oui ☐ Non

Si non, communiquez le contrat de mise à disposition conclu entre le propriétaire et vous. Joignez la liste des équipements en propriété et en location.

Existe-t-il une garantie bris de machines sur le matériel de manutention ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, auprès de quel assureur :

La conduite est-elle réalisée par vos propres grutiers / portiqueurs ? ☐ Oui ☐ Non

Main-d'œuvre

Salariés de l'assuré ☐ Oui ☐ Non

Nombre de salariés : dont personnel administratif : dont opérationnels terrain :

Employés du port ou sous-traitants ☐ Oui ☐ Non

Si oui, nombre :

Intérimaires / vacataires ☐ Oui ☐ Non

Si oui, nombre :

Cycle de formation organisé ☐ Oui ☐ Non

4 Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires de l'année N-1 (€) :

Chiffre d'affaires prévisionnel de l'année en cours (€) :

Chiffre d'affaires de l'année N+1 (€) :

5 Détail des activités

Indiquez les métiers que vous exercez et au titre desquels vous souhaitez être assuré.

Activités principales

Activité	Oui	Non	% de l'activité	CA estimé de l'activité, année N (€)
Entrepreneur de manutention portuaire	☐	☐		
Entrepreneur de manutention ferroviaire	☐	☐		
Garde à quai des marchandises	☐	☐		
Opérateur de terminaux	☐	☐		

Opérateur de terminaux : toute entreprise titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire, d'un contrat de gestion ou d'un contrat de concession signé avec une autorité ou un organisme portuaire, lui permettant d'exploiter un terminal et/ou des entrepôts portuaires.

Activités complémentaires

Activité	Oui	Non	% de l'activité	CA estimé de l'activité, année N (€)
Entrepositaire	☐	☐		
Transitaire	☐	☐		
Commissionnaire en douane *	☐	☐		
Commissionnaire de transport **	☐	☐		
Consignataire de navires	☐	☐		
Agent maritime	☐	☐		
Consignataire de la cargaison	☐	☐		
Empoteur / dépoteur	☐	☐		
Réparateur / laveur de conteneurs	☐	☐		
NVOCC	☐	☐		
Transporteur routier **	☐	☐		

* Au titre de l'activité de commissionnaire en douane, avez-vous une personne dédiée et diplômée (formation de déclarant en douane) ? ☐ Oui ☐ Non

** Pour les activités de commissionnaire de transport et de transporteur routier, précisez le type de trafics opérés :

Réalisez-vous des opérations ne relevant pas de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, lesquelles :

Utilisez-vous des conditions générales de vente ? Si oui, joignez-en une copie complète (recto verso). ☐ Oui ☐ Non

6 Détail par type de trafic (année N)

Trafic de conteneurs

Trafic de conteneurs ☐ Oui ☐ Non

Conteneurs vides et pleins – nombre d'EVP : Estimation du nombre de mouvements par an :

Conteneurs frigorifiques – nombre d'EVP : Nombre de prises reefer disponibles :

Conteneurs avec marchandises dangereuses – nombre d'EVP :

Type de marchandises dangereuses :

Trafic de vrac

Trafic de vrac ☐ Oui ☐ Non

Vrac sec – tonnage : Vrac liquide – tonnage :

Trafic roulier (RoRo)

Trafic RoRo ☐ Oui ☐ Non

Nombre de véhicules RoRo :

Autre trafic

Trafic autre ☐ Oui ☐ Non

Type de marchandises (animaux, etc.) : Tonnage :

Trafic de colis lourds

Trafic de colis lourds ☐ Oui ☐ Non

Colis lourds hors gabarit * – nombre de colis par an : Tonnage :

Êtes-vous spécialiste des colis lourds ? ☐ Oui ☐ Non

* Colis lourds et/ou encombrants : charge (caisse, grue, générateur… liste non exhaustive) hors normes ISO standard, qui nécessite une manutention spécifique par des moyens de levage adaptés.

7 Activités de manutention portuaire

Taille des navires chargés et/ou déchargés : ☐ moins de 5 000 TJB ☐ de 5 000 à 50 000 TJB ☐ plus de 50 000 TJB

Nombre de navires par an :

8 Montant de la garantie générale souhaitée

Montant par événement et par année d'assurance (à préciser) :

☐ 2 500 000 € ☐ 5 000 000 € ☐ 7 500 000 € ☐ 10 000 000 €

9 Garanties complémentaires souhaitées

Assurance de la faute inexcusable de l'employeur	☐ Oui	☐ Non
Assurance dommages aux biens	☐ Oui	☐ Non
Assurance bris de machines des équipements portuaires en propriété	☐ Oui	☐ Non
Assurance dommages aux véhicules (hors véhicules légers)	☐ Oui	☐ Non

> En fonction de vos choix, le questionnaire spécifique correspondant vous sera adressé.

10 Antécédents du risque

Étiez-vous précédemment assuré pour un risque similaire ? ☐ Oui ☐ Non

Auprès de quel assureur : Échéance du contrat :

Avez-vous eu un contrat résilié par un autre assureur au cours des 36 derniers mois ?

Pour sinistre	☐ Oui	☐ Non
Pour non-paiement des primes	☐ Oui	☐ Non
L'entreprise fait-elle l'objet d'une procédure collective (plan de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) ?	☐ Oui	☐ Non

11 Sinistralité du demandeur d'assurance

Détail par événement (sinistralité sur 4 ans et année en cours) :

- ☐ Fichier Excel ou PDF joint à la présente demande
- ☐ Détails dans le tableau ci-dessous

Date de l'événement ou du sinistre	Nature de l'événement	Montant indemnisé (€)	Montant en cours d'indemnisation (€)

12 Informations complémentaires

Autres informations utiles à l'étude de votre dossier :

13 Protection des données personnelles

Les informations de ce questionnaire sont recueillies par Eloy Assurances Patrimoine, courtier en assurance, pour étudier votre besoin, consulter les compagnies d'assurance, vous transmettre une proposition puis gérer votre contrat. Ce traitement repose sur les mesures précontractuelles prises à votre demande et sur l'exécution du contrat.

Elles sont communiquées aux seules compagnies d'assurance consultées pour votre dossier. Celles-ci les traitent pour l'étude, la tarification et la gestion du risque, et pour leurs obligations légales (identification des clients, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sanctions financières, lutte contre la fraude). Leurs propres mentions d'information vous sont remises avec la proposition.

Les données sont conservées le temps de la relation commerciale, puis pendant les délais de prescription légaux. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité, ainsi que du droit de définir des directives sur le sort de vos données après votre décès. Pour les exercer : eloy.assurances@gmail.com, avec un justificatif d'identité. Vous pouvez aussi saisir la CNIL (www.cnil.fr).

☐ Je ne souhaite pas recevoir d'offres commerciales d'Eloy par e-mail.

14 Déclaration et signature

Cette demande d'assurance, destinée à l'étude du risque, n'engage ni l'assureur ni le demandeur. Le contrat étant établi sur la base des réponses données, toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat (article L. 113-8 du Code des assurances) ; une omission ou une déclaration inexacte peut entraîner une réduction des indemnités (article L. 113-9). Pour les assurances maritimes, lacustres et fluviales, l'assuré doit en outre déclarer toutes les circonstances connues de lui qui permettent à l'assureur d'apprécier les risques qu'il prend en charge.

En signant ce questionnaire, je confirme :

- être autorisé à le compléter pour l'ensemble des personnes physiques ou morales souhaitant souscrire l'assurance ;
- avoir répondu de bonne foi et loyalement aux questions posées ;
- l'exactitude des informations et des documents fournis.

Nom et prénoms : Fonction :

Société : Fait à : le :

Signature (et cachet de l'entreprise)